

## Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-kongruente-deckung-krankenkasse-nach-antrag-luebeck

### Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

### English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

**2026-02-18\_kroeger\_weiterleitung\_vermerk.eml**eml/2026-02-18\_kroeger\_weiterleitung\_vermerk.eml

---

|         |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | m.kroeger@bkk-ostseekueste.de                                                                                            |
| An      | s.wohlert@bkk-ostseekueste.de                                                                                            |
| Kopie   | beitragseinzug@bkk-ostseekueste.de                                                                                       |
| Datum   | Wed, 18 Feb 2026 09:02:44 +0100                                                                                          |
| Betreff | Trave Clean (BNR 98771244) - Telefonvermerk 17.02., Hinweis auf laufenden Insolvenzantrag, Vollstreckung zurueckstellen? |

Moin Sabine,

anbei mein Telefonvermerk von gestern zum Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH, Luebeck (BNR 98771244, Mitgliedskonto 4471120).

Die zwei wichtigsten Punkte vorab:

1. Der GF (Herr Albayrak) sagt Zahlung des kompletten Rueckstands "ein paar Tage" nach eurer Frist vom 18.02. zu - er erwartet nächste Woche einen groesseren Zahlungseingang aus dem Objekt Kaufhauspassage.

2. Achtung: Er hat erwaehnt, dass gegen die Firma bereits ein Insolvenzantrag eines Wettbewerbers läuft (Holstein, Bad Schwartau). Er nennt das Schikane, aber wenn da wirklich ein Antrag bei Gericht liegt, solltet ihr das bei der Entscheidung über die Vollstreckung und auch bei einer Annahme der Zahlung auf dem Schirm haben - Stichwort Anfechtung, das hatten wir ja letztes Jahr beim Fall Petrikat.

Gebt mir bitte kurz Bescheid, ob ihr die Vollstreckung bis Monatsende zurueckstellt, dann kann ich das dem Arbeitgeber kommunizieren. Ich bin Donnerstag und Freitag im Aussentermin in Ostholstein, aber per Mail erreichbar.

Anlage: AD-TV\_Trave\_Clean\_2026-02-17.pdf

Gruß

Malte

Malte Kröger  
Firmenkundenberater Aussendienst  
Region Luebeck/Ostholstein  
BKK Ostseekueste

## 2026-02-20\_albayrak\_zahlungsankuendigung.eml

eml/2026-02-20\_albayrak\_zahlungsankuendigung.eml

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | d.albayrak@trave-clean.de                                                                   |
| An      | beitragseinzug@bkk-ostseekueste.de                                                          |
| Datum   | Fri, 20 Feb 2026 16:41:29 +0100                                                             |
| Betreff | BNR 98771244 - Ankündigung vollständige Zahlung, Bitte um Zurueckstellung der Vollstreckung |

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend auf Ihre Vollstreckungsankündigung vom 28.01.2026 und auf mein Telefonat mit Ihrem Aussendienstmitarbeiter Herrn Kröger vom 17.02.2026 teile ich Ihnen mit:

Wir werden den gesamten Rückstand (Beiträge November 2025 bis Januar 2026 nebst Saeumniszuschlaegen und Kosten) in der kommenden Woche in einer Summe ueberweisen. Der hierfür vorgesehene Zahlungseingang unseres Auftraggebers ist für den 20.02. avisiert und liegt inzwischen vor.

Ich bitte Sie daher, von der Einleitung der Zwangsvollstreckung abzusehen. Die Verzoegerung bitte ich zu entschuldigen; das vierte Quartal war für uns aussergewöhnlich schwierig, wir haben zwei Objekte verloren. Mit den verbleibenden Objekten und einer verschlankten Kostenstruktur werden wir die laufenden Beiträge ab März wieder puenktlich zahlen.

Die Ihrem Haus gegenüber bestehende Verbindlichkeit hat für uns hoechste Prioritaet.

Mit freundlichen Grüßen

Deniz Albayrak  
Geschäftsführer  
Trave Clean Gebaeudeservice GmbH  
Fackenburg Allee 112, 23554 Luebeck  
Telefon 0451 48802-0

## 2026-11-25\_vergleichsvorschlag\_bkk.eml

eml/2026-11-25\_vergleichsvorschlag\_bkk.eml

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Von     | a.wehrmann@bkk-ostseekueste.de    |
| An      | h.petersen@iv-petersen-luebeck.de |
| Datum   | Wed, 25 Nov 2026 11:20:00 +0100   |
| Betreff | Vergleichsvorschlag 4 O 91/26     |

Sehr geehrter Herr Dr. Petersen,

anbei übersenden wir unseren Vergleichsvorschlag im Verfahren 4 O 91/26. Die beigefügte Fassung enthält den von der BKK Ostseeküste freigegebenen Zahlungsbetrag, den vorgesehenen Zahlungstermin und die Kostenregelung.

Bitte prüfen Sie, ob die Kontoverbindung des Massekontos noch aktuell ist, und teilen Sie uns mit, ob die Erklärung gegenüber dem Landgericht schriftlich abgegeben werden kann. Für die Rückmeldung haben wir uns den 02.12.2026 vorgemerkt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Wehrmann

## 2027-01-15\_zahlungsbestaetigung\_luebeck.eml

eml/2027-01-15\_zahlungsbestaetigung\_luebeck.eml

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Von     | h.petersen@iv-petersen-luebeck.de          |
| An      | a.wehrmann@bkk-ostseekueste.de             |
| Datum   | Fri, 15 Jan 2027 10:00:00 +0100            |
| Betreff | Zahlungseingang Vergleichsbetrag bestätigt |

Sehr geehrte Frau Dr. Wehrmann,

wir bestätigen den Eingang von 22000 EUR auf dem Massekonto. Die Wertstellung erfolgte am 15.01.2027; unsere Buchhaltung hat den Betrag dem Vergleich mit der BKK Ostseeküste im Verfahren 4 O 91/26 zugeordnet.

Aus der vereinbarten Hauptleistung ist damit kein Restbetrag offen. Die Kostenunterlagen und die gerichtliche Abschlussnachricht werden gesondert zur Verfahrensakte genommen. Einen Auszug der Buchung halten wir für Rückfragen der Kasse bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hauke Petersen

## 06\_beitragskonto\_auszug\_bkk.csv

---

Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste

Beitragsmonat

Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

Beitragssoll

Betriebsnummer 98771244

Faelligkeit

Mitgliedskonto 4471120

Zahlungseingang

Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung

Saeumniszuschlag

alle Betraege in EUR

Bemerkung

---

Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste

Juni 2025

Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

17550,00

Betriebsnummer 98771244

26.06.2025

Mitgliedskonto 4471120

26.06.2025

Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung

0,00

alle Betraege in EUR

puenktlich

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

Juli 2025

**Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

17550,00

**Betriebsnummer 98771244**

29.07.2025

**Mitgliedskonto 4471120**

29.07.2025

**Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung**

0,00

**alle Betraege in EUR**

puenktlich

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

August 2025

**Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

17550,00

**Betriebsnummer 98771244**

27.08.2025

**Mitgliedskonto 4471120**

05.09.2025

**Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung**

175,50

**alle Betraege in EUR**

verspaetet gezahlt inkl. SZ

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

**September 2025**

**Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

**17550,00**

**Betriebsnummer 98771244**

**26.09.2025**

**Mitgliedskonto 4471120**

**09.10.2025**

**Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung**

**175,50**

**alle Betraege in EUR**

**verspaetet gezahlt inkl. SZ**

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

**Oktober 2025**

**Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

**17700,00**

**Betriebsnummer 98771244**

**28.10.2025**

**Mitgliedskonto 4471120**

**21.11.2025**

**Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung**

**177,00**

**alle Betraege in EUR**

**verspaetet gezahlt inkl. SZ**

---



**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

November 2025

**Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

17700,00

**Betriebsnummer 98771244**

26.11.2025

**Mitgliedskonto 4471120**

26.02.2026

**Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung**

531,00

**alle Betraege in EUR**

**Säumniszuschlag für 3 angefangene Monate; Mahnung 15.12.2025**

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

Dezember 2025

**Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

17700,00

**Betriebsnummer 98771244**

29.12.2025

**Mitgliedskonto 4471120**

26.02.2026

**Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung**

354,00

**alle Betraege in EUR**

**SZ fuer 2 angefangene Monate**

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

Januar 2026

Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

17850,00

Betriebsnummer 98771244

28.01.2026

Mitgliedskonto 4471120

26.02.2026

Ausdruck vom 08.06.2026 fuer die Insolvenzverwaltung

178,50

alle Betraege in EUR

Säumniszuschlag für 1 angefangenen Monat; Vollstreckungsankündigung 28.01.2026

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

Februar 2026

Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

17850,00

Betriebsnummer 98771244

25.02.2026

Mitgliedskonto 4471120

offen

alle Betraege in EUR

zur Tabelle angemeldet

---

**Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste**

Kosten

Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

6,50

Mitgliedskonto 4471120

26.02.2026

alle Betraege in EUR

Mahngebuehr aus Mahnung vom 15.12.2025

---

Beitragskonto-Auszug BKK Ostseekueste

Zahlungseingang 26.02.2026 gesamt

Arbeitgeber Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

54320,00

alle Betraege in EUR

Beitraege 11/2025 bis 01/2026 (53250,00) plus Saeumniszuschlaege (1063,50) plus Mahngebuehr (6,50)

---

## 07\_kontoauszug\_schuldnerin\_februar\_2026.csv

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

Buchungstag

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Vorgang

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Auftraggeber\_Empfaenger

Auszug 02/2026

Verwendungszweck

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

Betrag\_EUR

Saldo\_EUR

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

02.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Saldovortrag

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

0,00

3412,77

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

04.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Gutschrift

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Klinikum Luebeck Service GmbH

Auszug 02/2026

Unterhaltsreinigung Januar 2026 RE 2026-011

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

24800,00

28212,77

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

05.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Lastschrift-Rueckgabe

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Fuhrpark-Leasing Nord GmbH

Auszug 02/2026

Rueckgabe Leasingrate 02/2026 mangels Deckung Entgelt 3,90

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-3,90

28208,87

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

09.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Ueberweisung

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Reinigungsbedarf Hanse KG

Auszug 02/2026

Vorkasse Bestellung Verbrauchsmaterial

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-4180,00

24028,87

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

12.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Sammelueberweisung

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Lohnlauf 01/2026

Auszug 02/2026

Loehne Januar 2026 Teilzahlung 70 Prozent

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-31240,00

-7211,13

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

17.02.2026

Geschaftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Gutschrift

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Wohnbau Travemuende eG

Auszug 02/2026

Treppenhausreinigung Q1 Abschlag

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

9600,00

2388,87

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

20.02.2026

Geschaftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Gutschrift

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Kaufhauspassage Verwaltungs GmbH

Auszug 02/2026

Glasreinigung und Wartung RE 2026-019

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

61000,00

63388,87

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

24.02.2026

Geschaftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Ueberweisung

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Stadtwerke-Forderungsmanagement

Auszug 02/2026

Abschlag Strom Betriebshof 01-02/2026

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-3860,00

59528,87

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

26.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Ueberweisung

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

BKK Ostseekueste

Auszug 02/2026

Beitragsrueckstand 11/2025-01/2026 inkl SZ u Kosten BNR 98771244

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-54320,00

5208,87

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

27.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Lastschrift-Rueckgabe

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Grundstuecksverwaltung Fackenburger Allee GmbH

Auszug 02/2026

Rueckgabe Miete Betriebshof 03/2026 mangels Deckung Entgelt 3,90

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-3,90

5204,97

---

Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH

27.02.2026

Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19

Ueberweisung

Hansestaedtische Genossenschaftsbank eG Luebeck

Lohnlauf 01/2026

Auszug 02/2026

Loehne Januar 2026 Restzahlung Teil 1

gesichert durch die Insolvenzverwaltung

-4950,00

254,97

---

**Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

Anmerkung der Insolvenzverwaltung

**Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19**

Die Restloehne Januar 2026 (30 Prozent abzueglich Teilzahlung vom 27.02.2026) und die Loehne Februar 2026 blieben offen

---

**Kontoauszug Trave Clean Gebaeudeservice GmbH**

Anmerkung der Insolvenzverwaltung

**Geschaeftskonto DE62 2306 0000 0071 4482 19**

Die Zahlung vom 26.02.2026 an die BKK Ostseekueste erfolgte 17 Tage nach Eingang des Fremdantrags vom 09.02.2026

---



**11\_liquiditaetstabelle\_anlage\_kurzugutachten.csv**

|                                                                                              |                                                                                             |                                                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anlage zum Kurzugutachten der Dr. Rehberg & Cie. Restrukturierung GmbH vom 12.05.2025        | Liquiditaetsstatus und Drei-Wochen-Betrachtung Trave Clean Gebaeudeservice GmbH             | alle Betraege in EUR                               |                               |
| Position                                                                                     | Stichtag_31-03-2025                                                                         | Zugang_bis_22-04-2025                              | Summe_22-04-2025              |
| Guthaben Geschaeftskonten                                                                    | 11900                                                                                       |                                                    |                               |
| Freie Kontokorrentlinie (eingeräumt 50000; ausgenutzt 40000)                                 | 10000                                                                                       |                                                    |                               |
| Einziehbare faellige Debitoren (nicht abgetreten)                                            | 20400                                                                                       |                                                    |                               |
| Erwartete Zufluesse Objektabrechnungen Maerz und Abschlaege April                            |                                                                                             | 88400                                              |                               |
| Verfuegbare Mittel gesamt                                                                    | 42300                                                                                       | 88400                                              | 130700                        |
| Lieferantenverbindlichkeiten ueberfaellig                                                    | 18300                                                                                       |                                                    |                               |
| Leasingraten Fuhrpark Februar und Maerz                                                      | 9400                                                                                        |                                                    |                               |
| Mietrueckstand Betriebshof Maerz                                                             | 5550                                                                                        |                                                    |                               |
| Lohnsteuer und Umsatzsteuer Februar                                                          | 14750                                                                                       |                                                    |                               |
| Restloehne Februar                                                                           | 8200                                                                                        |                                                    |                               |
| Sonstige faellige Posten                                                                     | 5600                                                                                        |                                                    |                               |
| Neu faellig werdend bis 22-04-2025 (Löhne März; GSV-Beiträge; Leasing; Miete April; Steuern) |                                                                                             | 91200                                              |                               |
| Faellige Verbindlichkeiten gesamt                                                            | 61800                                                                                       | 91200                                              | 153000                        |
| Unterdeckung absolut                                                                         | 19500                                                                                       |                                                    | 22300                         |
| Unterdeckung in Prozent der faelligen Verbindlichkeiten                                      | 31,6                                                                                        |                                                    | 14,6                          |
| Ergebnis                                                                                     | Zahlungsunfaehigkeit im Sinne des Paragraf 17 Abs. 2 Satz 1 InsO zum 31.03.2025 eingetreten | Luecke nach drei Wochen weiterhin ueber 10 Prozent | Fortbestehensprognose negativ |

**Tabellenblatt: Beitragszahlungen**

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Beitragszahlungen an BKK<br>Ostseeküste im<br>Anfechtungszeitraum |              |               |
| Zahlungsdatum                                                     | Betrag (EUR) | Beitragsmonat |
| 10.12.2025                                                        | 11.240,00    | November 2025 |
| 14.01.2026                                                        | 11.980,00    | Dezember 2025 |
| 06.02.2026                                                        | 11.560,00    | Januar 2026   |



## Verfahrensvermerk zur Handakte

**Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen** · Insolvenzverwaltung · An der Untertrave 51 · 23552 Lübeck · Telefon 0451 70882-0

Unser Zeichen: 87/26 HP · Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen · Diktat: 05.06.2026

**Insolvenzverfahren über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH (Amtsgericht Lübeck, 53c IN 21/26) — Vermerk: Anfechtung der Beitragszahlung vom 26.02.2026 an die BKK Ostseeküste**

### 1 Verfahrensgang

Die Holstein Gebäudedienste GmbH, Bad Schwartau, hat am 09.02.2026 als Gläubigerin die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH beantragt (Fremdantrag, gestützt auf einen Vollstreckungsbescheid über 38.750,00 EUR und einen fruchtlosen Vollstreckungsversuch vom 14.01.2026). Das Insolvenzgericht hat am 10.03.2026 Sicherungsmaßnahmen angeordnet (vorläufige Verwaltung mit Zustimmungsvorbehalt, Bestellung des Unterzeichners); die Veröffentlichung im Bekanntmachungsportal erfolgte am selben Tag. Eröffnung am 01.05.2026, Bestellung des Unterzeichners zum Insolvenzverwalter.

### 2 Anfechtungsrelevanter Sachverhalt

Nach Antragstellung, aber vor Anordnung der Sicherungsmaßnahmen, hat die Schuldnerin am 26.02.2026 an die BKK Ostseeküste, Kiel, als Einzugsstelle rückständige Gesamtsozialversicherungsbeiträge für die Monate November 2025 bis Januar 2026 einschließlich Säumniszuschlägen und Kosten in Höhe von insgesamt 54.320,00 EUR gezahlt. Die Kasse hatte zuvor gemahnt (15.12.2025) und mit Schreiben vom 28.01.2026 die Vollstreckung angekündigt. Die Zahlung erfolgte aus den letzten verfügbaren Mitteln der Schuldnerin; am selben Tag blieben Löhne und Miete teilweise offen.

### 3 Beweislage zur Kenntnis der Kasse

Für die Anfechtung nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO kommt es darauf an, ob die Kasse zur Zeit der Zahlung die Zahlungsunfähigkeit oder den Eröffnungsantrag kannte oder Umstände, die zwingend darauf schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Der Antrag war am 26.02.2026 noch nicht öffentlich bekannt gemacht (siehe Recherchevermerk, Aktenstück 12). Es gibt jedoch einen Telefonvermerk des damaligen Außendienstmitarbeiters der Kasse, Herrn Malte Kröger, vom 17.02.2026 über ein Telefonat mit dem Geschäftsführer der Schuldnerin, in dem von einem „laufenden Insolvenzantrag eines Wettbewerbers“ die Rede ist. Herr Kröger ist zum 30.04.2026 bei der Kasse ausgeschieden und hat sich am 26.05.2026 von sich aus bei der Verwaltung gemeldet; er hat den Vermerk übergeben und eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, wonach er den Vermerk am 18.02.2026 per E-Mail an die Teamleiterin Beitragseinzug weitergeleitet hat. Die Kasse beruft sich demgegenüber auf fehlende positive Kenntnis der zuständigen Sachbearbeitung.

### 4 Insolvenzureife

In den Geschäftsunterlagen der Schuldnerin befindet sich ein Kurzgutachten der Dr. Rehberg & Cie. Restrukturierung GmbH, Hamburg, vom 12.05.2025 (beauftragt am 07.04.2025), das bereits zum Stichtag 31.03.2025 eingetretene Zahlungsunfähigkeit und eine negative Fortbestehensprognose feststellt. Der Geschäftsführer hat gleichwohl weitergewirtschaftet. Für die Anfechtung ist das Gutachten doppelt bedeutsam: Es belegt die objektive Zahlungsunfähigkeit lange vor dem Anfechtungszeitraum, und es wirft die Frage auf, welche Umstände der Kasse aus dem Beitragskonto (durchgehende Säumnisse seit Herbst 2025, davor bereits verspätete Zahlungen) bekannt waren.

### 5 Weiteres Vorgehen

Anfechtungsschreiben an die BKK Ostseeküste (erledigt mit Schreiben vom 08.06.2026, Frist 10.07.2026). Nach Eingang der Erwiderung Entscheidung über Klage zum Landgericht Lübeck.

Zeugenliste beginnen: Kröger, Teamleiterin Wohler, Geschäftsführer Albayrak. Beitragskonto-Auszug und Kontoauszug Februar 2026 sind gesichert.

Dr. Petersen

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter



## **Fremdantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Abschrift aus der Gerichtsakte)**

**Rechtsanwältin Imke Sassenberg** · Kanzlei Sassenberg & Timm · Markttwiete 3 · 23611 Bad Schwartau · Telefon 0451 29377-0

**Unser Zeichen: 402/25 IS**

**Bad Schwartau, den 09.02.2026**

**An das**

**Amtsgericht Lübeck**

**— Insolvenzgericht —**

**Am Burgfeld 7**

23568 Lübeck

**Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Fackenburger Allee 112, 23554 Lübeck (HRB 19224 HL, Amtsgericht Lübeck), vertreten durch den Geschäftsführer Deniz Albayrak**

Namens und in Vollmacht der Holstein Gebäudedienste GmbH, Auguststraße 21, 23611 Bad Schwartau, vertreten durch den Geschäftsführer Nils Rautenberg (Antragstellerin), beantrage ich, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH zu eröffnen.

Zur Begründung führe ich aus:

### **1 Forderung der Antragstellerin**

Der Antragstellerin steht gegen die Schuldnerin eine titulierte Forderung in Höhe von 38.750,00 EUR nebst Zinsen und Kosten zu. Die Forderung beruht auf Nachunternehmerleistungen der Antragstellerin bei der Glas- und Unterhaltsreinigung des Objekts „Kaufhauspassage Lübeck“ von Juni bis September 2025, die die Schuldnerin abgerechnet erhalten, aber nicht bezahlt hat. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Hagen — Zentrales Mahngericht — vom 01.12.2025 (Geschäftsnummer 25-8841022-0-4) ist der Schuldnerin am 05.12.2025 zugestellt worden und rechtskräftig. Eine Ausfertigung liegt in beglaubigter Abschrift bei.

### **2 Rechtliches Interesse und Eröffnungsgrund**

Die Zwangsvollstreckung aus dem Titel ist fruchtlos verlaufen. Der Obergerichtsvollzieher Behrend beim Amtsgericht Lübeck hat am 14.01.2026 einen Vollstreckungsversuch in den Geschäftsräumen der Schuldnerin unternommen und ausweislich des beigefügten Protokolls keine pfändbaren Gegenstände vorgefunden; die Geschäftsausstattung ist geleast, der Fuhrpark sicherungsübereignet. Einen Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft hat der Geschäftsführer der Schuldnerin nicht wahrgenommen. Die Schuldnerin hat auf die Zahlungsaufforderung vom 19.01.2026 mitgeteilt, sie könne „derzeit keine nennenswerten Zahlungen leisten“ und bitte um Geduld bis zum Frühjahr. Damit ist glaubhaft gemacht, dass die Schuldnerin ihre fälligen Zahlungspflichten nicht erfüllen kann und die Zahlungen eingestellt hat (§ 17 Abs. 2 InsO). Nach Kenntnis der Antragstellerin bestehen weitere erhebliche Rückstände, unter anderem gegenüber Sozialversicherungsträgern und dem Vermieter des Betriebshofs.

Das rechtliche Interesse der Antragstellerin an der Verfahrenseröffnung folgt aus ihrer Stellung als Gläubigerin einer titulierten, fruchtlos vollstreckten Forderung (§ 14 Abs. 1 InsO). Der Antrag dient nicht insolvenzzweckwidrigen Zielen; insbesondere steht die Antragstellerin in keinem laufenden Wettbewerbsverhältnis um konkrete Objekte mit der Schuldnerin, auch wenn beide Unternehmen in derselben Branche tätig sind.

### **3 Glaubhaftmachung**

Zur Glaubhaftmachung beziehe ich mich auf die beigefügte beglaubigte Abschrift des Vollstreckungsbescheids, das Protokoll des Obergerichtsvollziehers Behrend vom 14.01.2026, das

Schreiben der Schuldnerin vom 22.01.2026 sowie die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Antragstellerin vom 06.02.2026.

Ich rege an, zur Sicherung der Masse einen vorläufigen Insolvenzverwalter zu bestellen und der Schuldnerin ein allgemeines Verfügungsverbot aufzuerlegen, hilfsweise einen Zustimmungsvorbehalt anzuordnen (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 InsO).

Sassenberg

Rechtsanwältin

Anlagen: Vollstreckungsbescheid vom 01.12.2025 (beglaubigte Abschrift); Protokoll OGV Behrend vom 14.01.2026; Schreiben der Schuldnerin vom 22.01.2026; eidesstattliche Versicherung Rautenberg vom 06.02.2026; Handelsregistrauszug HRB 19224 HL





## **Eröffnungsbeschluss**

**Amtsgericht Lübeck · Am Burgfeld 7 · 23568 Lübeck**

**Geschäftsnummer: 53c IN 21/26**

**Lübeck, den 01.05.2026**

### **Beschluss**

#### **In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der**

Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Fackenburger Allee 112, 23554 Lübeck, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 19224 HL, vertreten durch den Geschäftsführer Deniz Albayrak, ebenda,

auf den Antrag der Holstein Gebäudedienste GmbH, Auguststraße 21, 23611 Bad Schwartau (Antragstellerin), vom 09.02.2026

wird am 01.05.2026 um 07:30 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

1 Das Insolvenzverfahren wird wegen Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) eröffnet. Der Gläubigerantrag vom 09.02.2026 ist zulässig; die Forderung der Antragstellerin und der Eröffnungsgrund sind glaubhaft gemacht und nach dem Ergebnis der Ermittlungen des vorläufigen Insolvenzverwalters erwiesen. Die Schuldnerin ist im Anhörungstermin vom 20.04.2026 dem Antrag nicht entgegengetreten.

2 Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen, An der Untertrave 51, 23552 Lübeck.

3 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 12.06.2026 unter Beachtung des § 174 InsO schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden und ihm unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 1 und 2 InsO).

4 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Berichtstermin und Prüfungstermin werden bestimmt auf Donnerstag, den 09.07.2026, 10:30 Uhr, Sitzungssaal 2.18 des Amtsgerichts Lübeck.

6 Die mit Beschluss vom 10.03.2026 angeordneten Sicherungsmaßnahmen (vorläufige Verwaltung mit Zustimmungsvorbehalt nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 InsO) werden mit der Eröffnung gegenstandslos.

### **Gründe**

Der Antrag der Gläubigerin ist zulässig (§ 14 Abs. 1 InsO); ihre titulierte Forderung und das rechtliche Interesse sind durch den Vollstreckungsbescheid vom 01.12.2025 und das Protokoll über den fruchtlosen Vollstreckungsversuch vom 14.01.2026 belegt. Nach dem Gutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters vom 14.04.2026 hat die Schuldnerin ihre Zahlungen eingestellt; die fälligen Verbindlichkeiten übersteigen die verfügbaren Mittel seit langem erheblich. Eine kostendeckende Masse ist vorhanden (§ 26 Abs. 1 InsO).

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss steht der Schuldnerin die sofortige Beschwerde zu (§ 34 Abs. 2 InsO). Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung beim Amtsgericht Lübeck oder beim Landgericht Lübeck einzulegen.

Dr. Süverkrüp

Richter am Amtsgericht



Mahnung der Einzugsstelle

BKK Ostseeküste · Körperschaft des öffentlichen Rechts · Wall 55 · 24103 Kiel · Telefon 0431 9902-0  
Geschäftsbereich Beitragseinzug · Betriebsnummer des Arbeitgebers: 98771244 · Mitgliedskonto:  
4471120

Kiel, den 15.12.2025

Trave Clean Gebäudeservice GmbH

— vertreten durch die Geschäftsführung —

Fackenburger Allee 112

23554 Lübeck

Mahnung — Rückständige Gesamtsozialversicherungsbeiträge November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,  
als Einzugsstelle ziehen wir die Gesamtsozialversicherungsbeiträge für die bei uns versicherten  
Beschäftigten Ihres Unternehmens ein. Trotz Fälligkeit haben wir folgende Beträge noch nicht erhalten:

| Beitragsmonat | Fälligkeit | Beitragsoll   | Säumniszuschlag<br>(bis 15.12.2025) | Mahngebühr |
|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| November 2025 | 26.11.2025 | 17.700,00 EUR | 177,00 EUR                          | 6,50 EUR   |

Wir fordern Sie auf, den Gesamtbetrag von **17.883,50 EUR** unverzüglich, spätestens bis zum  
**29.12.2025**, unter Angabe der Betriebsnummer 98771244 auf unser Konto IBAN DE18 2105 0170 0044  
7712 00 zu zahlen. Bitte beachten Sie, dass am 29.12.2025 zugleich die Beiträge für den Monat  
Dezember 2025 fällig werden.

Für jeden angefangenen Monat der Säumnis entsteht kraft Gesetzes ein Säumniszuschlag von eins vom  
Hundert des rückständigen, auf 50,00 EUR nach unten abgerundeten Beitrags (§ 24 Abs. 1 SGB IV). Wir  
weisen ferner darauf hin, dass das Vorenthalten von Arbeitnehmeranteilen strafbewehrt ist (§ 266a  
StGB) und wir bei fortdauernder Säumnis verpflichtet sind, die Rückstände im  
Verwaltungsvollstreckungsverfahren beizutreiben.

Ihre Beitragszahlungen gingen bereits für die Monate September und Oktober 2025 erst nach Fälligkeit  
ein. Sollte Ihr Unternehmen vorübergehend nicht in der Lage sein, die Beiträge termingerecht zu  
entrichten, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung; unter engen Voraussetzungen kommen  
Stundung oder Ratenzahlung in Betracht. Ein Anspruch hierauf besteht nicht.

Sofern der Rückstand bereits beglichen ist, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

BKK Ostseeküste

i. A. Wohler

Teamleiterin Beitragseinzug



Vollstreckungsankündigung der Einzugsstelle

BKK Ostseeküste · Körperschaft des öffentlichen Rechts · Wall 55 · 24103 Kiel · Telefon 0431 9902-0  
Geschäftsbereich Beitragseinzug — Vollstreckung · Betriebsnummer: 98771244 · Mitgliedskonto:  
4471120 · Einschreiben

Kiel, den 28.01.2026

Trave Clean Gebäudeservice GmbH

— vertreten durch den Geschäftsführer Deniz Albayrak —

Fackenburger Allee 112

23554 Lübeck

Ankündigung der Zwangsvollstreckung — Rückständige Gesamtsozialversicherungsbeiträge  
November 2025 bis Januar 2026

Sehr geehrter Herr Albayrak,  
trotz unserer Mahnung vom 15.12.2025 sind auf dem Beitragskonto Ihres Unternehmens folgende  
Rückstände aufgelaufen:

| Beitragsmonat                          | Fälligkeit | Beitragsoll   | Säumniszuschläge<br>(berechnet bis<br>31.01.2026) |
|----------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| November 2025                          | 26.11.2025 | 17.700,00 EUR | 354,00 EUR                                        |
| Dezember 2025                          | 29.12.2025 | 17.700,00 EUR | 177,00 EUR                                        |
| Januar 2026                            | 28.01.2026 | 17.850,00 EUR | —                                                 |
| Mahngebühr (Mahnung<br>vom 15.12.2025) |            | 6,50 EUR      |                                                   |

Der Gesamtrückstand beläuft sich einschließlich der bis zum 31.01.2026 entstandenen Säumniszuschläge  
auf **53.787,50 EUR**. Für jeden weiteren angefangenen Monat der Säumnis entstehen zusätzliche  
Säumniszuschläge kraft Gesetzes (§ 24 Abs. 1 SGB IV).

Wir fordern Sie letztmalig auf, den Gesamtrückstand bis spätestens zum  
**18.02.2026**

auf unser Konto IBAN DE18 2105 0170 0044 7712 00 unter Angabe der Betriebsnummer 98771244 zu  
zahlen. Geht die Zahlung bis zu diesem Tag nicht vollständig ein, werden wir ohne weitere Ankündigung  
die Zwangsvollstreckung einleiten. Als Vollstreckungsbehörde sind wir befugt, unsere Beitragsbescheide  
selbst zu vollstrecken; in Betracht kommen insbesondere die Pfändung Ihrer Geschäftskonten und Ihrer  
Forderungen gegen Auftraggeber. Die Kosten der Vollstreckung fielen Ihnen zur Last.

Wir weisen ergänzend auf Folgendes hin: Die Nichtabführung der Arbeitnehmeranteile zur  
Sozialversicherung ist nach § 266a StGB strafbewehrt; als Einzugsstelle sind wir gehalten, bei  
fortdauernder Vorenthaltung Strafanzeige zu prüfen. Ferner sind wir nach § 14 Abs. 1 InsO berechtigt,  
bei anhaltender Nichtzahlung selbst einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das  
Vermögen Ihres Unternehmens zu stellen.

Sollten Sie die Rückstände nicht in einer Summe ausgleichen können, sprechen Sie uns unverzüglich an.  
Unser Außendienst wird sich in den kommenden Wochen ohnehin turnusmäßig bei Ihnen melden.

Mit freundlichen Grüßen  
BKK Ostseeküste  
i. A. Wohler  
Teamleiterin Beitragseinzug



## **Telefonvermerk des Außendienstes (Kopie aus den Unterlagen des Herrn Kröger)**

**BKK Ostseeküste** · Geschäftsbereich Firmenkunden — Außendienst Region Lübeck/Ostholstein

Verfasser: Malte Kröger, Firmenkundenberater Außendienst · Formular AD-TV 03/2023

Datum des Telefonats: 17.02.2026, 11:20 bis 11:45 Uhr · Vermerk gefertigt: 17.02.2026, 14:05 Uhr

**Telefonvermerk — Arbeitgeber Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Lübeck (Betriebsnummer 98771244, Mitgliedskonto 4471120)**

### **1 Anlass**

Turnusmäßiger Kontakt im Rahmen der Firmenkundenbetreuung; zugleich Nachfassen zur Vollstreckungsankündigung des Beitragseinzugs vom 28.01.2026 (Zahlungsfrist 18.02.2026 läuft morgen ab). Gesprächspartner: Herr Deniz Albayrak, Geschäftsführer.

### **2 Gesprächsinhalt**

Herr Albayrak erklärte, die Rückstände seien ihm „bewusst und peinlich“. Das vierte Quartal sei „katastrophal“ gelaufen; zwei Objekte seien zum Jahresende gekündigt worden, die Löhne für Januar habe er nur zu 70 Prozent zahlen können. Er arbeite an einer Lösung und erwarte für die kommende Woche einen größeren Zahlungseingang aus dem Objekt Kaufhauspassage; daraus wolle er „zuallererst die Kasse vollständig bedienen“, weil er „mit § 266a kein Risiko eingehen“ wolle.

Auf meine Frage, ob die Frist aus der Vollstreckungsankündigung (18.02.2026) gehalten werden könne, sagte Herr Albayrak, das werde „ein paar Tage später“, er bitte darum, die Vollstreckung noch nicht einzuleiten. Ich habe erklärt, dass ich das nicht zusagen kann und die Entscheidung beim Beitragseinzug liegt.

Herr Albayrak erwähnte im Gespräch außerdem, es laufe „ohnehin gerade ein Insolvenzantrag eines Wettbewerbers“ gegen sein Unternehmen — die Holstein aus Bad Schwartau wolle ihn „mit dieser Nummer vom Markt drücken“, sein Anwalt sei „zuversichtlich, dass das Gericht das nicht mitmacht“, der Antrag sei „reine Schikane“ und werde sich „mit der Zahlung an Sie und einer Einigung mit Holstein erledigen“. Auf Nachfrage, ob das Gericht bereits etwas veranlasst habe, sagte er, es sei „noch nichts passiert, nicht einmal eine Veröffentlichung“.

### **3 Einschätzung und Veranlassung**

Einschätzung: Arbeitgeber ist erkennbar in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten (Teillöhne, gekündigte Objekte, Rückstand drei Monate), bemüht sich aber um Ausgleich des Kassenrückstands. Der erwähnte Insolvenzantrag ist aus meiner Sicht für den Beitragseinzug relevant, auch wenn Herr Albayrak ihn als Schikane bezeichnet — bei Verfahrenseröffnung wäre eine kurz zuvor erhaltene Zahlung möglicherweise nicht von Bestand.

Veranlassung: Vermerk an Teamleiterin Beitragseinzug (Frau Wohler) zur Kenntnis; Bitte um Rückmeldung, ob Vollstreckung bis Monatsende zurückgestellt wird. Wiedervorlage Außendienst: 02.03.2026.

Kröger

Firmenkundenberater Außendienst





## Eidesstattliche Versicherung

**Malte Kröger · Elswigstraße 14 · 23566 Lübeck**

**Lübeck, den 03.06.2026**

### Eidesstattliche Versicherung zur Vorlage bei Gericht

Ich, Malte Kröger, geboren am 21.08.1989 in Eutin, wohnhaft Elswigstraße 14, 23566 Lübeck, versichere hiermit an Eides statt, nachdem ich über die Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung (§§ 156, 161 StGB) belehrt worden bin, was folgt:

1 Ich war vom 01.04.2019 bis zum 30.04.2026 bei der BKK Ostseeküste, Kiel, beschäftigt, zuletzt als Firmenkundenberater im Außendienst für die Region Lübeck/Ostholstein. Mein Arbeitsverhältnis endete durch meine Eigenkündigung; ich bin seit dem 01.06.2026 bei einem Versicherungsmakler in Lübeck tätig. Mit der BKK Ostseeküste bin ich im Guten auseinandergegangen; ein Zerwürfnis besteht nicht.

2 Zu meinen Aufgaben gehörte die Betreuung der Arbeitgeber-Mitgliedskonten, darunter das Konto der Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Lübeck (Betriebsnummer 98771244). Am 17.02.2026 führte ich in dieser Funktion ein Telefonat mit dem Geschäftsführer der Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Herrn Deniz Albayrak. In diesem Telefonat erklärte mir Herr Albayrak unter anderem, gegen sein Unternehmen laufe „gerade ein Insolvenzantrag eines Wettbewerbers“, nämlich der Holstein aus Bad Schwartau; der Antrag sei „reine Schikane“ und werde sich mit der Zahlung des Beitragsrückstands und einer Einigung mit der Antragstellerin erledigen.

3 Ich habe über dieses Telefonat noch am selben Tag einen Telefonvermerk auf dem dafür vorgesehenen Formular gefertigt. Die mir von der Insolvenzverwaltung vorgelegte Kopie des Vermerks vom 17.02.2026 ist die von mir gefertigte Fassung; sie ist inhaltlich richtig und vollständig.

4 Den Vermerk habe ich am 18.02.2026 gegen 09:00 Uhr als PDF-Anhang per dienstlicher E-Mail an Frau Sabine Wohler, Teamleiterin Beitragseinzug der BKK Ostseeküste, gesandt und im Betreff sowie im Text der E-Mail ausdrücklich auf den vom Arbeitgeber erwähnten laufenden Insolvenzantrag hingewiesen. Ich habe darum gebeten, mir mitzuteilen, ob die Vollstreckung zurückgestellt wird. Die E-Mail habe ich an die persönliche dienstliche Adresse von Frau Wohler sowie in Kopie an das Funktionspostfach des Beitragseinzugs gesandt. Eine Antwort habe ich nicht erhalten. Eine Lesebestätigung habe ich nicht angefordert.

5 Ob und wann Frau Wohler oder eine andere Person des Beitragseinzugs meine E-Mail gelesen hat, weiß ich nicht. Mir ist auch nicht bekannt, ob vor dem Zahlungseingang vom 26.02.2026 innerhalb der Kasse über den Vermerk gesprochen wurde. Bei meinem Ausscheiden habe ich eine private Kopie des Vermerks und der E-Mail vom 18.02.2026 aufbewahrt, weil ich den Vorgang für nicht abgeschlossen hielt; beide Dokumente habe ich der Insolvenzverwaltung am 26.05.2026 übergeben.

6 Diese Erklärung gebe ich aus freien Stücken und ohne Zusage einer Gegenleistung ab.

Lübeck, den 03.06.2026

Malte Kröger



## Kurzgutachten zur insolvenzrechtlichen Lage der Trave Clean Gebäudeservice GmbH

**Dr. Rehberg & Cie. Restrukturierung GmbH** · Alsterarkaden 20 · 20354 Hamburg · Telefon 040 35714-0

Projekt-Nr.: 2025-047 · Vertraulich — nur für die Geschäftsführung der Auftraggeberin

**Hamburg, den 12.05.2025**

Auftraggeberin: Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Fackenburger Allee 112, 23554 Lübeck, vertreten durch den Geschäftsführer Deniz Albayrak

Auftrag vom 07.04.2025: Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen (§§ 17, 19 InsO) zum Stichtag 31.03.2025 und Fortbestehensprognose; Datenbasis: Summen- und Saldenlisten per 31.03.2025, OPOS-Listen Debitoren und Kreditoren, Bankauszüge Januar bis April 2025, Auftragsbestand und Objektkalkulationen, Angaben der Geschäftsführung

### 1 Zusammenfassung des Ergebnisses

1.1 Die Trave Clean Gebäudeservice GmbH war zum Stichtag 31.03.2025 zahlungsunfähig im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO. Die stichtagsbezogene Liquiditätslücke betrug 31,6 Prozent der fälligen Gesamtverbindlichkeiten; sie konnte auch unter Einbeziehung der innerhalb von drei Wochen realisierbaren Mittel nicht unter 10 Prozent zurückgeführt werden und war nach der Planungsrechnung nicht in absehbarer Zeit vollständig zu schließen.

1.2 Die Fortbestehensprognose ist negativ. Die Gesellschaft ist nach dem Ergebnis unserer Prüfung zugleich überschuldet im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO, da die Fortführung des Unternehmens innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht überwiegend wahrscheinlich ist und das Vermögen zu Liquidationswerten die Verbindlichkeiten nicht deckt.

1.3 Wir weisen die Geschäftsführung mit Nachdruck auf die Antragspflicht nach § 15a Abs. 1 InsO und die haftungs- und strafrechtlichen Folgen ihrer Verletzung hin. Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit unterliegen den Beschränkungen des § 15b InsO.

### 2 Liquiditätsstatus zum 31.03.2025

2.1 Die verfügbaren Mittel zum Stichtag setzen sich zusammen aus Guthaben auf den Geschäftskonten (11.900 EUR), der freien Kontokorrentlinie (10.000 EUR von eingeräumten 50.000 EUR; die Linie ist im Übrigen ausgenutzt) und kurzfristig einziehbaren, nicht abgetretenen Debitoren mit Fälligkeit bis zum Stichtag (20.400 EUR). Verfügbare Mittel gesamt: **42.300 EUR**.

2.2 Die fälligen Verbindlichkeiten zum Stichtag betragen **61.800 EUR**. Sie umfassen im Wesentlichen: Lieferantenverbindlichkeiten überfällig (18.300 EUR), Leasingraten Fuhrpark Februar und März (9.400 EUR), Mietrückstand Betriebshof März (5.550 EUR), Lohnsteuer und Umsatzsteuer Februar (14.750 EUR), Restlöhne Februar (8.200 EUR) sowie sonstige fällige Posten (5.600 EUR).

2.3 Die stichtagsbezogene Unterdeckung beträgt 19.500 EUR, mithin **31,6 Prozent** der fälligen Gesamtverbindlichkeiten.

### 3 Drei-Wochen-Betrachtung bis zum 22.04.2025

3.1 Innerhalb von drei Wochen ab dem Stichtag sind Zuflüsse von 88.400 EUR überwiegend wahrscheinlich (Objektabrechnungen März, Abschläge April). Den verfügbaren Mitteln von dann 130.700 EUR stehen fällige Verbindlichkeiten von 153.000 EUR gegenüber (Bestand zum Stichtag zuzüglich 91.200 EUR neu fällig werdender Verbindlichkeiten, insbesondere Löhne März, Beiträge, Leasing, Miete April).

3.2 Die Lücke zum Ende des Drei-Wochen-Zeitraums beträgt 22.300 EUR, mithin **14,6 Prozent** der dann fälligen Gesamtverbindlichkeiten. Sie liegt damit weiterhin deutlich über der 10-Prozent-Schwelle. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Liquiditätstabelle in der Anlage, die Bestandteil dieses Gutachtens ist.

3.3 Eine an Sicherheit grenzende oder auch nur überwiegende Wahrscheinlichkeit, die Lücke demnächst vollständig zu schließen, besteht nicht: Die Objektkalkulationen der zwölf laufenden Objekte weisen in Summe eine negative Deckungsbeitragsmarge aus, zwei Großobjekte sind zum 30.06.2025 beziehungsweise 31.12.2025 kündbar, und Preiserhöhungen sind nach Angaben der Geschäftsführung frühestens zum Jahreswechsel durchsetzbar.

#### 4 Fortbestehensprognose

4.1 Die integrierte Planungsrechnung für April 2025 bis März 2026 ergibt in allen drei gerechneten Szenarien (Basis, Optimistisch, Risiko) eine anhaltende und wachsende Unterdeckung. Im Basisszenario wächst die Liquiditätslücke bis zum Jahresende 2025 auf über 90.000 EUR; selbst im optimistischen Szenario (Halten aller Objekte, Preiserhöhung 6 Prozent zum 01.01.2026, Factoring der Debitoren) verbleibt eine Lücke von über 40.000 EUR.

4.2 Finanzierungszusagen Dritter liegen nicht vor. Die Hausbank hat eine Ausweitung der Kontokorrentlinie mit E-Mail vom 28.04.2025 abgelehnt. Ein Gesellschafterdarlehen ist nach Angaben des Geschäftsführers nicht darstellbar. Die Fortbestehensprognose ist danach **negativ**.

#### 5 Handlungsempfehlung

5.1 Wir empfehlen der Geschäftsführung, unverzüglich, spätestens innerhalb der Höchstfrist des § 15a Abs. 1 Satz 2 InsO, einen Insolvenzantrag zu stellen, sofern nicht binnen dieser Frist eine belastbare Finanzierungszusage die Zahlungsfähigkeit wiederherstellt. Ein Eigenantrag eröffnet zugleich die Option eines Verfahrens in Eigenverwaltung (§ 270a InsO); die dafür erforderliche Eigenverwaltungsplanung könnten wir kurzfristig erstellen.

5.2 Bis zur Antragstellung sind Zahlungen auf das nach § 15b Abs. 1 Satz 2 InsO Zulässige zu beschränken. Wir weisen darauf hin, dass die Abführung von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung und von Lohnsteuer gesondert zu betrachten ist; hierzu verweisen wir auf die Erörterung im Termin vom 06.05.2025.

#### 6 Schlussbemerkung

Dieses Kurzgutachten beruht auf den uns bis zum 09.05.2025 zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünften. Es ersetzt keine laufende Überwachung der Liquiditätslage. Sollte die Geschäftsführung von einer Antragstellung absehen, empfehlen wir eine wöchentliche rollierende Liquiditätsplanung und die erneute Vorlage bei uns spätestens zum 30.06.2025. Ein Folgeauftrag ist uns nicht erteilt worden.

Dr. Rehberg & Cie. Restrukturierung GmbH

Dr. Cornelius Rehberg · Diplom-Kaufmann Jan Malchow

Geschäftsführer · Prokurist



## Recherchevermerk zum Insolvenzbekanntmachungsportal

**Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen** · Insolvenzverwaltung · An der Untertrave 51 · 23552 Lübeck

Unser Zeichen: 87/26 HP · Verfasserin: Rechtsanwaltsfachangestellte Björg Petersen-Lau ·

Gegengezeichnet: Dr. Petersen

**Lübeck, den 04.06.2026**

**Insolvenzverfahren Trave Clean Gebäudeservice GmbH (Amtsgericht Lübeck, 53c IN 21/26) —  
Vermerk: Veröffentlichungsstand im Bekanntmachungsportal zum Zeitpunkt der Zahlung vom  
26.02.2026**

### 1 Auftrag

Auf Weisung von Herrn Dr. Petersen war zu dokumentieren, welche das Verfahren betreffenden Veröffentlichungen unter [www.insolvenzbekanntmachungen.de](http://www.insolvenzbekanntmachungen.de) bis zum 26.02.2026 (Tag der angefochtenen Zahlung an die BKK Ostseeküste) abrufbar waren.

### 2 Feststellungen

2.1 Die erste das Verfahren betreffende Veröffentlichung im Bekanntmachungsportal ist der Beschluss des Amtsgerichts Lübeck vom 10.03.2026 über die Anordnung der vorläufigen Verwaltung mit Zustimmungsvorbehalt (53c IN 21/26), eingestellt am 10.03.2026. Dies ergibt sich aus dem Veröffentlichungsdatum, das im Portal zu jeder Bekanntmachung ausgewiesen wird; ein Ausdruck der Trefferliste und der Bekanntmachung ist als Unteranlage zu diesem Vermerk in der Handakte abgelegt.

2.2 Für den Zeitraum vom 09.02.2026 (Eingang des Fremdantrags) bis zum 09.03.2026 existiert keine Veröffentlichung. Das entspricht der Rechtslage: Der bloße Eingang eines Eröffnungsantrags wird nicht bekannt gemacht; öffentlich bekannt zu machen sind erst gerichtliche Entscheidungen wie Sicherungsmaßnahmen (§ 23 InsO) und die Eröffnung (§ 30 InsO).

2.3 Eine Nachfrage bei der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts vom 03.06.2026 (Telefonat Frau Petersen-Lau mit Frau Justizbeschäftigte Harms) hat bestätigt, dass das Gericht vor dem 10.03.2026 keine Sicherungsmaßnahmen angeordnet und keine Veröffentlichung veranlasst hat. Die Schuldnerin wurde zum Fremdantrag mit gerichtlicher Verfügung vom 11.02.2026 angehört; die Anhörungsverfügung wurde ihr am 13.02.2026 zugestellt.

### 3 Bedeutung für den Anfechtungsrechtsstreit

Für die Kenntnis der BKK Ostseeküste vom Eröffnungsantrag kann daher nicht auf eine öffentliche Bekanntmachung abgestellt werden. In Betracht kommen als Erkenntnisquellen der Kasse allein der Telefonvermerk des Außendienstmitarbeiters Kröger vom 17.02.2026 nebst dessen E-Mail-Weiterleitung vom 18.02.2026 sowie die der Kasse aus dem eigenen Beitragskonto bekannten Umstände (Säumnis seit November 2025, davor verspätete Zahlungen ab August 2025, angekündigte, aber nicht gehaltene Zahlungszusagen). Zugleich ist festzuhalten: Die Zustellung der Anhörungsverfügung an die Schuldnerin am 13.02.2026 erklärt, woher der Geschäftsführer am 17.02.2026 von dem Antrag wusste.

Petersen-Lau · Dr. Petersen





## Anfechtungsschreiben des Insolvenzverwalters

**Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen** · Insolvenzverwaltung · An der Untertrave 51 · 23552 Lübeck ·  
Telefon 0451 70882-0

**Unser Zeichen: 87/26 HP**

**Lübeck, den 08.06.2026**

**BKK Ostseeküste**

— **Körperschaft des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Vorstand** —

**Wall 55**

**24103 Kiel**

**Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH  
(Amtsgericht Lübeck, 53c IN 21/26) — Anfechtung der Zahlung vom 26.02.2026 über 54.320,00  
EUR nach §§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 143 InsO**

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Beschluss des Amtsgerichts Lübeck vom 01.05.2026 bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH bestellt worden. In Ausübung meines Amtes erkläre ich die Anfechtung der nachstehenden Rechtshandlung und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

### 1 Angefochtene Rechtshandlung

Die Schuldnerin hat am 26.02.2026 von ihrem Geschäftskonto 54.320,00 EUR an Sie gezahlt (Verwendungszweck: Beitragsrückstand November 2025 bis Januar 2026 einschließlich Säumniszuschlägen und Kosten, Betriebsnummer 98771244). Die Zahlung erfolgte nach dem Eröffnungsantrag der Holstein Gebäudedienste GmbH vom 09.02.2026 und vor der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen.

### 2 Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO

2.1 Die Zahlung gewährte Ihnen als Insolvenzgläubigerin eine Befriedigung nach dem Eröffnungsantrag. Dass die Deckung kongruent war — die Beitragsforderungen waren fällig und wurden in geschuldeter Weise erfüllt —, steht der Anfechtung nach dieser Vorschrift nicht entgegen. Die Gläubigerbenachteiligung (§ 129 Abs. 1 InsO) liegt auf der Hand: Die Zahlung hat die spätere Masse um 54.320,00 EUR verkürzt; aus denselben Mitteln konnten die Restlöhne Januar und die Miete März nicht mehr bedient werden.

2.2 Sie kannten zur Zeit der Zahlung den Eröffnungsantrag, jedenfalls kannten Sie Umstände, die zwingend auf den Eröffnungsantrag oder auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Ihr Firmenkundenberater im Außendienst, Herr Malte Kröger, hat am 17.02.2026 mit dem Geschäftsführer der Schuldnerin telefoniert; dieser hat ihm den „laufenden Insolvenzantrag eines Wettbewerbers“ ausdrücklich mitgeteilt. Herr Kröger hat hierüber noch am selben Tag einen Telefonvermerk gefertigt und diesen am 18.02.2026 — acht Tage vor der Zahlung — per E-Mail an die Teamleiterin Ihres Beitragseinzugs sowie an das Funktionspostfach des Beitragseinzugs übermittelt, verbunden mit der Frage, ob die Vollstreckung zurückgestellt wird. Der Vermerk und die eidesstattliche Versicherung des Herrn Kröger vom 03.06.2026 liegen mir vor; Kopien sind beigelegt.

2.3 Das damit bei Ihrem Außendienst und im Postfach Ihres Beitragseinzugs vorhandene Wissen ist Ihnen als Körperschaft zuzurechnen. Eine am Rechtsverkehr teilnehmende Organisation muss die ihr zugehenden, rechtlich erheblichen Informationen so organisieren, dass sie bei der zuständigen Stelle verfügbar sind; sie kann sich nicht darauf berufen, eine ordnungsgemäß an die zuständige Fachabteilung übermittelte Information sei dort nicht gelesen worden. Unabhängig davon kannten Sie aus dem eigenen Beitragskonto Umstände, die den Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit zwingend nahelegen: durchgehende Säumnis über drei Beitragsmonate trotz Mahnung und Vollstreckungsankündigung, davor

bereits drei nur verspätet gezahlte Monate, dazu die Angaben des Geschäftsführers im Telefonat vom 17.02.2026, die Januarlöhne nur zu 70 Prozent gezahlt zu haben.

2.4 Lediglich der Vollständigkeit halber: Objektiv zahlungsunfähig war die Schuldnerin seit langem. Ein von ihr selbst beauftragtes Kurzgutachten der Dr. Rehberg & Cie. Restrukturierung GmbH vom 12.05.2025 stellt die eingetretene Zahlungsunfähigkeit bereits zum 31.03.2025 fest — annähernd ein Jahr vor dem Eröffnungsantrag; spätestens seit der Vollstreckungsankündigung vom 28.01.2026 war die Krise auch nach außen manifest.

3 Rückgewähr und Frist

Nach § 143 Abs. 1 InsO fordere ich Sie auf, **54.320,00 EUR** nebst Zinsen seit dem 01.05.2026 bis zum **10.07.2026**

auf das Insolvenz-Sonderkonto IBAN DE90 2306 0000 0088 1204 55 unter Angabe des Zeichens 87/26 HP zu zahlen. Mit der Rückgewähr lebt Ihre Beitragsforderung nach § 144 Abs. 1 InsO wieder auf und kann zur Tabelle angemeldet werden. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Lübeck erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hauke Petersen

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Eröffnungsbeschluss vom 01.05.2026 (beglaubigte Abschrift); Telefonvermerk vom 17.02.2026 (Kopie); eidesstattliche Versicherung Kröger vom 03.06.2026 (Kopie); Kontoauszug der Schuldnerin Februar 2026 (Auszug)



## Erwiderung der Krankenkasse

**BKK Ostseeküste** · Körperschaft des öffentlichen Rechts · Wall 55 · 24103 Kiel · Telefon 0431 9902-0  
Justizariat · Unser Zeichen: JUST 2026-0311 We/Ka · Bearbeiterin: Justiziarin Dr. Annegret Wehrmann

**Kiel, den 24.06.2026**

**Herrn Rechtsanwalt**

**Dr. Hauke Petersen**

— als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH —

**An der Untertrave 51**

23552 Lübeck

**Betreff: Insolvenzverfahren Trave Clean Gebäudeservice GmbH (Amtsgericht Lübeck, 53c IN 21/26) — Ihr Anfechtungsschreiben vom 08.06.2026, Ihr Zeichen 87/26 HP**

Sehr geehrter Herr Dr. Petersen,

den mit Ihrem Schreiben vom 08.06.2026 geltend gemachten Rückgewähranspruch über 54.320,00 EUR weisen wir zurück. Die Voraussetzungen des § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO liegen nicht vor.

1 Keine Kenntnis des Eröffnungsantrags

1.1 Die für unser Haus handelnden und für den Beitragseinzug zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten am 26.02.2026 keine positive Kenntnis von dem Eröffnungsantrag vom 09.02.2026. Der Antrag war nicht öffentlich bekannt gemacht; das räumen Sie selbst ein. Von dem Antrag hat unsere Beitragsabteilung erstmals durch die Veröffentlichung der Sicherungsanordnung am 10.03.2026 erfahren; noch am 11.03.2026 hat sie den Vorgang an die Insolvenzabteilung abgegeben.

1.2 Der von Ihnen vorgelegte Telefonvermerk des früheren Mitarbeiters Kröger ändert daran nichts. Herr Kröger gehörte dem Außendienst der Firmenkundenbetreuung an; er war weder für den Beitragseinzug noch für Vollstreckungsentscheidungen zuständig. Seine E-Mail vom 18.02.2026 ist nach unserer internen Prüfung im persönlichen Postfach der Teamleiterin Beitragseinzug eingegangen, die vom 16.02.2026 bis zum 27.02.2026 wegen einer Elternzeitvertretung doppelt belastet war und die E-Mail nach ihrer glaubhaften dienstlichen Erklärung vor dem 26.02.2026 nicht zur Kenntnis genommen hat; eine Abwesenheitsvertretung war für das persönliche Postfach nicht eingerichtet. Der Eingang im Funktionspostfach ist dort unter dem Stichwort „Außendienstbericht“ abgelegt worden, ohne dass die Sachbearbeitung den Hinweis auf einen Insolvenzantrag erfasst hat. Positive Kenntnis der zuständigen Stelle lag damit nicht vor.

1.3 Überdies gab der Vermerk eine bloße Äußerung des Geschäftsführers wieder, der den Antrag im selben Atemzug als „reine Schikane“ eines Wettbewerbers bezeichnete, die sich „erledigen“ werde. Die ungeprüfte, vom Schuldner selbst sogleich entwertete Behauptung eines Dritten über einen angeblichen Antrag ist keine Kenntnis des Eröffnungsantrags im Sinne des Gesetzes und erst recht kein Umstand, der zwingend auf einen solchen Antrag schließen lässt (§ 130 Abs. 2 InsO). Ein Antrag kann gestellt, unzulässig, erledigt oder zurückgenommen sein; gerade die Schilderung des Geschäftsführers legte die baldige Erledigung nahe.

2 Keine Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit

2.1 Auch die Zahlungsunfähigkeit war unserem Haus nicht bekannt. Beitragsrückstände über drei Monate nebst Säumniszuschlägen belegen eine Säumnis gegenüber einer Gläubigerin, nicht die Einstellung der Zahlungen im Allgemeinen. Einblick in die Liquiditätsslage, die Bücher oder die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin hatte unser Beitragseinzug nicht. Das von Ihnen angeführte Kurzgutachten vom 12.05.2025 war unserem Haus bis zu Ihrem Schreiben vollständig unbekannt und ist für den Kenntnisstand unserer Mitarbeiter ohne jede Bedeutung.

2.2 Gegen eine erkannte Zahlungsunfähigkeit spricht aus dem maßgeblichen Empfängerhorizont vielmehr der Verlauf des Beitragskontos selbst: Die Rückstände August bis Oktober 2025 wurden jeweils vollständig — wenn auch verspätet — ausgeglichen. Der Geschäftsführer hat im Telefonat vom 17.02.2026 einen konkreten Zahlungseingang benannt und die vollständige Zahlung angekündigt; genau diese Zahlung ist neun Tage später eingegangen. Ein Schuldner, der binnen Wochenfrist nach Ankündigung seinen gesamten Rückstand einschließlich Nebenforderungen in einer Summe ausgleicht, dokumentiert Zahlungsfähigkeit, nicht deren Gegenteil.

### 3 Zur Wissenszurechnung

Die von Ihnen bemühte Pflicht zur Wissensorganisation überspannen Sie. Sie würde aus jedem Gesprächsfetzen, den irgendein Außendienstmitarbeiter einer Körperschaft mit über 400 Beschäftigten aufnimmt, zurechenbares Wissen der Einzugsstelle machen. § 130 InsO verlangt Kenntnis zur Zeit der Handlung; eine Zurechnung käme allenfalls in Betracht, wenn die Information die zuständige Stelle bei ordnungsgemäßer Organisation erreicht und dort als entscheidungserheblich erkannt worden wäre. Daran fehlt es: Die Information war als unbestätigtes Gerücht gekennzeichnet, und die kurze Zeitspanne von sechs Arbeitstagen zwischen Eingang der E-Mail und Zahlungseingang begründet keinen Organisationsverstoß.

### 4 Ergebnis

Wir lehnen die Rückgewähr ab. Sollten Sie Klage erheben, werden wir uns verteidigen; die Benennung der Teamleiterin Beitragseinzug als Zeugin behalten wir uns vor. Ungeachtet dessen sind wir — ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und zur Vermeidung eines für beide Seiten aufwendigen Rechtsstreits — bereit, über eine einvernehmliche Lösung zu sprechen. Bitte teilen Sie uns mit, ob aus Ihrer Sicht Grundlage für ein solches Gespräch besteht.

Mit freundlichen Grüßen

BKK Ostseeküste

Dr. Annegret Wehrmann

Justiziarin



Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen – Insolvenzverwalter  
Breite Strasse 6, 23552 Luebeck

## **Replik des Insolvenzverwalters**

An die BKK Ostseekueste, Rechtsabteilung, z. Hd. Frau Dr. Wehrmann

Die Erwidernng vom 24.06.2026 vermag nicht zu ueberzeugen. Die Vollstreckungsankuendigung vom 28.01.2026 (Aktenstueck 05) belegt eine positive Kenntnis der Zahlungsunfaehigkeit im Sinne des Paragraf 130 Absatz 2 InsO, da eine oeffentliche Kasse regelmaessig davon ausgehen muss, dass ein Unternehmen, dem die Zwangsvollstreckung angedroht wird und das daraufhin zahlt, zahlungsunfaehig ist.

Der Telefonvermerk des Aussendienstmitarbeiters Kroeger vom 17.02.2026 (Aktenstueck 08) sowie dessen eidesstattliche Versicherung vom 03.06.2026 (Aktenstueck 09) bestaetigen, dass ihm gegenueber offen von Liquiditaetsproblemen gesprochen wurde.

Der Insolvenzverwalter fordert daher unter Fristsetzung bis zum 15.08.2026 zur Rueckzahlung der angefochtenen Betraege in Hoehe von EUR 34.780,00 auf.

Dr. Hauke Petersen  
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter





BKK Ostseekueste – Rechtsabteilung  
Westring 305, 24118 Kiel

## **Duplik der BKK Ostseekueste**

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen

Die BKK Ostseekueste haelt an ihrer Rechtsauffassung fest. Die Vollstreckungsankuendigung vom 28.01.2026 war ein routinemaessiger Verwaltungsakt, wie er bei jedem Beitragsrueckstand versendet wird, und begruetet fuer sich genommen keine Kenntnis von einer Zahlungsunfaehigkeit im insolvenzrechtlichen Sinne.

Die vom ehemaligen Aussendienstmitarbeiter Kroeger abgegebene eidesstattliche Versicherung wird in ihrer rechtlichen Bedeutung bestritten, da Herr Kroeger zum Zeitpunkt des Telefonats keine Entscheidungsbefugnis in der Kasse hatte und seine Einschaeztung nicht der Kasse zuzurechnen ist.

Eine Rueckzahlung wird daher weiterhin abgelehnt.

Dr. Annegret Wehrmann  
Justiziarin



Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen – Insolvenzverwalter  
Breite Strasse 6, 23552 Luebeck

## **Klageschrift**

Landgericht Luebeck  
4. Zivilkammer  
Am Burgfeld 7, 23568 Luebeck

In dem Rechtsstreit

Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen, als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Trave Clean  
Gebaeudeservice GmbH  
– Klaeger –

gegen

BKK Ostseekueste, Koerperschaft des oeffentlichen Rechts, vertreten durch den Vorstand  
– Beklagte –

wird namens und im Auftrag des Klaegers Klage erhoben mit dem Antrag, die Beklagte zu  
verurteilen, an die Insolvenzmasse EUR 34.780,00 nebst Zinsen zu zahlen.

Begruendung: Die Beklagte erhielt im Dreimonatszeitraum vor dem Fremdantrag vom  
09.02.2026 mehrere Zahlungen auf faellige Beitragsforderungen. Die Kenntnis der  
Zahlungsunfaehigkeit ergibt sich aus der Vollstreckungsankuendigung, dem Telefonvermerk und  
der eidesstattlichen Versicherung des Zeugen Kroeger.

Dr. Hauke Petersen  
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter



BKK Ostseekueste – Rechtsabteilung  
Westring 305, 24118 Kiel

## **Klageerwiderung**

An das Landgericht Luebeck – Az. 4 O 91/26

Namens der Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen. Ergaenzend zum vorprozessualen Vortrag wird bestritten, dass die Vollstreckungsankuendigung eine ueber das uebliche Mass hinausgehende Kenntnis begruendet. Die Beklagte verweist auf die staendige Verwaltungspraxis, wonach Vollstreckungsankuendigungen bereits ab dem ersten Zahlungsverzug automatisiert versendet werden.

Dr. Annegret Wehrmann  
Justiziarin



Landgericht Luebeck – 4. Zivilkammer  
Am Burgfeld 7, 23568 Luebeck

## **Beweisbeschluss**

Az. 4 O 91/26

In dem Rechtsstreit Dr. Petersen ./ BKK Ostseekueste wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Malte Kroeger zu der Behauptung, im Telefonat vom 17.02.2026 sei ihm gegenueber offen von Liquiditaetsproblemen gesprochen worden.
2. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin Sabine Wohlert (Teamleiterin Beitragseinzug) zu der Behauptung, Vollstreckungsankuendigungen wuerden automatisiert und ohne Einzelfallpruefung versendet.

Luebeck, 20.09.2026

Vorsitzende RichterIn am Landgericht Dr. Sonja Timm





Landgericht Luebeck – 4. Zivilkammer  
Am Burgfeld 7, 23568 Luebeck

## **Protokoll der Zeugenvernehmung**

Termin vom 12.10.2026, Az. 4 O 91/26

Zeuge Malte Kroeger: 'Der Geschaeftsfuehrer Albayrak hat mir am Telefon gesagt, dass er gerade grosse Probleme hat, alle Rechnungen zu bezahlen, und um Ratenzahlung gebeten. Ich habe das in meinem Vermerk festgehalten und an die Teamleiterin weitergegeben.'

Zeugin Sabine Wohlert: 'Ich habe den Vermerk von Herrn Kroeger erhalten und zur Kenntnis genommen. Die Vollstreckungsankuendigung wurde regulaer nach Ablauf der Zahlungsfrist versendet, aber der Inhalt des Vermerks war uns natuerlich bekannt.'

Protokollfuehrer: Justizangestellter H. Bostelmann



Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen – Insolvenzverwalter  
Breite Strasse 6, 23552 Luebeck

## **Stellungnahme nach Beweisaufnahme**

An das Landgericht Luebeck – Az. 4 O 91/26

Die Beweisaufnahme hat bestaetigt, dass der Teamleiterin Wohlert der Inhalt des Telefonvermerks bekannt war, bevor die streitgegenstaendlichen Zahlungen erfolgten. Dies begruendet eine Kenntniszurechnung im Sinne des Paragraf 130 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 InsO.

Der Klaeger haelt an seinem Klageantrag in vollem Umfang fest.

Dr. Hauke Petersen  
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter



BKK Ostseekueste – Rechtsabteilung  
Westring 305, 24118 Kiel

## **Vergleichsvorschlag**

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen

Angesichts der Aussage der Zeugin Wohlerl schlägt die Beklagte vor: Zahlung von EUR 22.000,00 an die Insolvenzmasse gegen vollständige Erledigung des Rechtsstreits, Kostenteilung im Verhältnis 50 zu 50.

Dr. Annegret Wehrmann  
Justiziarin



Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen – Insolvenzverwalter  
Breite Strasse 6, 23552 Luebeck

## **Annahme des Vergleichsvorschlags**

An die BKK Ostseekueste, z. Hd. Frau Dr. Wehrmann

Der Insolvenzverwalter nimmt den Vergleichsvorschlag vom 25.11.2026 an und bittet um gerichtliche Feststellung gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO.

Dr. Hauke Petersen  
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter





Landgericht Luebeck – 4. Zivilkammer  
Am Burgfeld 7, 23568 Luebeck

## **Beschluss ueber das Zustandekommen und den Inhalt des Vergleichs**

Az. 4 O 91/26

Das Gericht stellt gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO fest, dass zwischen den Parteien folgender Vergleich zustande gekommen ist:

1. Die Beklagte zahlt an die Insolvenzmasse EUR 22.000,00 binnen vier Wochen nach Rechtskraft.
2. Im Uebrigen sind alle wechselseitigen Ansprueche aus dem streitgegenstaendlichen Sachverhalt erledigt.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Luebeck, 10.12.2026

Vorsitzende RichterIn am Landgericht Dr. Sonja Timm



Rechtsanwalt Dr. Hauke Petersen – Insolvenzverwalter  
Breite Strasse 6, 23552 Luebeck

## **Aktenvermerk: Abschluss des Anfechtungsverfahrens**

Az. 53c IN 21/26, Rechtsstreit 4 O 91/26

Der Vergleichsbetrag von EUR 22.000,00 ist am 15.01.2027 auf dem Massekonto der Trave Clean Gebaeudeservice GmbH i.l. eingegangen. Der Anfechtungsanspruch gegen die BKK Ostseekueste ist damit vollstaendig erledigt.

Dr. Hauke Petersen  
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter



## **Amtsgericht Lübeck**

Insolvenzgericht · Am Burgfeld 7 · 23568 Lübeck

Geschäftszeichen 53c IN 21/26 · Lübeck, den 11. Februar 2026

An die

Trave Clean Gebäudeservice GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer Deniz Albayrak

Fackenburger Allee 112

23554 Lübeck

Zustellung gegen Zustellungsurkunde

### **1 Verfügung**

In dem Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Trave Clean Gebäudeservice GmbH, Fackenburger Allee 112, 23554 Lübeck, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 19224 HL, hat die Holstein Gebäudedienste GmbH, Bad Schwartau, vertreten durch Rechtsanwältin Imke Sassenberg, mit Schriftsatz vom 6. Februar 2026, eingegangen am 9. Februar 2026, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Eine Abschrift des Antrags nebst Anlagen ist beigelegt.

Der Schuldnerin wird Gelegenheit gegeben, zu dem Antrag binnen zwei Wochen ab Zustellung dieser Verfügung schriftlich Stellung zu nehmen. Insbesondere wird um Mitteilung gebeten, ob die dem Antrag zugrunde liegende titulierte Forderung beglichen ist, ob weitere fällige Verbindlichkeiten bestehen und wie sich die aktuelle Liquiditätsslage darstellt. Der Stellungnahme sind ein aktuelles Verzeichnis der Gläubiger und der Verbindlichkeiten sowie die betriebswirtschaftliche Auswertung für das vierte Quartal 2025 beizufügen, soweit vorhanden.

Die Schuldnerin wird darauf hingewiesen, dass das Gericht nach Aktenlage über Sicherungsmaßnahmen entscheidet, wenn eine Stellungnahme nicht fristgerecht eingeht. Auf die Auskunft- und Mitwirkungspflichten der organschaftlichen Vertreter im Antragsverfahren wird hingewiesen.

Ein Termin zur Anhörung wird von Amts wegen bestimmt, sofern das Gericht dies nach Eingang der Stellungnahme für erforderlich hält. Sicherungsmaßnahmen sind bislang nicht angeordnet.

Kegelmann, Richterin am Amtsgericht

### **2 Zustellungsvermerk**

Ausweislich der zurückgelaufenen Zustellungsurkunde wurde die Verfügung nebst Antragsabschrift am 13. Februar 2026 um 10:05 Uhr durch Übergabe an die in den Geschäftsräumen Fackenburger Allee 112, 23554 Lübeck, beschäftigte Person Frau R. Sattler (Büroleitung) zugestellt. Die Urkunde ist zur Akte genommen, Blatt 29.